

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5772/2552

บริษัท เอส.บี.โปรดักส์ (1990) จำกัด
นางสาวยุพิน เกียรติศรีสกุล
นายสุชาติ อุปการดี

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 144, มาตรา 296

ผู้ร้องเคยยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งผู้ร้องเป็นผู้ซื้อทอดตลาดได้ โดยให้เหตุผลว่า สถานที่ตั้งทรัพย์สินไม่ตรงกับแผนที่ประกอบประกาศขายทอดตลาด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง เพราะผู้ร้องไม่ไปศาล ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นว่า อุทธรณ์ของผู้ร้องไม่เป็นสาระสำคัญแก่คดี ไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ต่อมาผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดในลักษณะเดิมอีก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จากข้อเท็จจริงเป็นหน้าที่ของผู้ร้องในการตรวจสอบรายละเอียดที่ตั้งของทรัพย์สินตามแผนที่ในประกาศขายทอดตลาด การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ผู้ร้องจึงมายื่นคำร้องในคดีนี้ อีก ซึ่งรายละเอียดในคำร้องไม่ว่าจะเป็นตัวทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดหรือเหตุผลในการขอเพิกถอนการขายทอดตลาดของผู้ร้อง ล้วนเป็นอย่างเดียวกันกับคำร้องก่อนหน้านี้ ทั้งสิ้น การที่ผู้ร้องมิได้อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลชั้นต้นก็ดี การไม่อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องของผู้ร้องในเวลาต่อมาก็ดี ทำให้ประเด็นตามข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องในการขอเพิกถอนการขายทอดตลาดถึงที่สุดโดยคำสั่งของศาลชั้นต้นแล้ว เมื่อผู้ร้องมายื่นคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดในคดีนี้โดยเหตุผลเดียวกันอีก จึงเป็นการขอให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยแล้ว ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 144

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,148,331.76 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินจำนวน 1,070,500 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท ต่อมาจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอให้บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 52386 และ 52387 ตำบลบางบอน อำเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 4/130 และ 4/131 ขายทอดตลาด ผู้ร้องเป็นผู้ประมูลซื้อได้ในการขายทอดตลาดวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 ในราคา 1,320,000 บาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดอ้างว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดทำแผนที่ที่ตั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ขายทอดตลาดไม่ถูกต้อง โดยระบุว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ติดถนนบางบอน 1 แต่ความจริงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ติดถนนบางบอน 19 เป็นเหตุให้ผู้ร้องสำคัญผิด จึงเข้าประมูลซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้ ขอให้มีการเพิกถอนการขายทอดตลาด

โจทก์และจำเลยไม่คัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่าคำร้องขอให้เพิกถอนการ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ลงวันที่ 26 มกราคม 2547 ของผู้ร้องเป็นการดำเนินกระบวนการ พิจารณาซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 หรือไม่ เห็นว่า ผู้ร้องเคยยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งผู้ร้องเป็นผู้ซื้อทอดตลาดได้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 ตามคำร้องลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 โดยให้เหตุผลว่าสถานที่ตั้งทรัพย์สินไม่ตรงกับแผนที่ประกอบ ประกาศขายทอดตลาด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2546 เพราะผู้ร้องไม่ไปศาล ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2546 ว่าอุทธรณ์ของผู้ไม่เป็นผู้สาระสำคัญแก้คดี ไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ต่อมาวันที่ 29 กรกฎาคม ปีเดียวกัน ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอเพิกถอนการขายทอด ตลาดในลักษณะเดิมอีก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จากข้อเท็จจริงเป็นหน้าที่ของผู้ร้องใน การตรวจสอบรายละเอียดที่ตั้งของทรัพย์สินตามแผนที่ในประกาศขายทอดตลาด การ ขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ผู้ร้องจึงมายื่นคำร้อง ในคดีนี้อีก ซึ่งรายละเอียดในคำร้อง ไม่ว่าจะเป็นตัวทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด หรือ เหตุผลในการขอเพิกถอนการขายทอดตลาดของผู้ร้อง ล้วนเป็นอย่างเดียวกับคำร้อง ก่อนหน้านั้นทั้งสิ้น การที่ผู้ร้องมิได้อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลชั้นต้นดังกล่าว ข้างต้นก็ดี การไม่อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องของผู้ร้องในเวลาต่อมาก็ ดี ทำให้ประเด็นตามข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องในการขอเพิกถอนการขายทอดตลาดถึงที่ สุดโดยคำสั่งของศาลชั้นต้นแล้ว เมื่อผู้ร้องมายื่นคำร้องขอเพิกถอนการขายทอด ตลาดในคดีนี้ โดยเหตุผลเดียวกันอีก จึงเป็นการขอให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาอัน เกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยแล้ว ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 144 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(บุญรอด ต้นประเสริฐ-เฉลิมเกียรติ ชาญศิลป์-สนอง เล่าศรีวรกต)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>